

1502310-87.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Nobrega Feitosa

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263901/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 20508745 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3073/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2263901

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502310-87.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502310-87.2021.8.26.0544 - Controle n.º 1984/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263901/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 20508745 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3073/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2263901

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS LUCAS SILVA DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Nobrega Feitosa

Vistos.

VINÍCIUS LUCAS SILVA DE JESUS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções cominadas no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 349-A, do Código Penal, na forma do concurso material de infrações, porque, no dia 20 de setembro de 2021, hora incerta, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária, localizado na Estrada do Governo, Km 41, Vila Machado, nesta cidade e comarca, estaria trazendo

consigo, para supostos fins de entrega a terceiros, 35,5g de tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, o que estaria fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, nas mesmas condições de tempo e local, teria ingressado e teria promovido a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, no Centro de Progressão Penitenciária, nos termos da denúncia de fls. 73/74.

A denúncia foi recebida em 03 de novembro de 2021 (fl. 75). O réu foi citado (fls. 113/114), tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 160/161). Ante a ausência de hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, realizou-se a instrução criminal, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e, após, o réu foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público a procedência do pedido em relação a ambos os delitos, nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pleiteou, resumidamente, a absolvição pelo delito de favorecimento real, opinando pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifico a inexistência de quaisquer nulidades, bem como não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo que passo à apreciação do mérito.

A materialidade delitiva em relação ao crime de favorecimento real se encontra estampada no boletim de ocorrência de fls. 06/07, no auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, nos documentos de fls. 90/100, no laudo pericial de fls. 166/168, bem como na prova oral coligida.

Contudo, a materialidade do delito de tráfico de drogas não foi efetivamente comprovada nos autos.

O acusado, em solo policial, à fl. 05, disse que “era a droga para uso próprio, ou seja para consumo, e as placas dos celulares era uma para seu uso e duas iria vender na cadeia; Que, devido ter dívida de droga na cadeia, iria levar as placas para pagar a dívida; Que, comprou a droga numa biqueira no bairro Guaianazes, onde sua família reside; Que, ficou seis dias em liberdade, ou seja de saída temporária”.

Em juízo, o acusado disse que a droga que trazia consigo era para seu próprio uso; os aparelhos celulares, um era para seu uso e os outros dois para venda. Trazia consigo maconha e que sempre foi usuário desse tipo de droga.

O agente penitenciário Carlos Eduardo Marciano, ouvido em delegacia à fl. 03, disse que “em 20/09/2021 o sentenciado Vinicius Lucas Silva de Jesus retornou da última saída temporária; Que ao passar pelo aparelho scanner, durante a revista, foram observados corpos estranhos no organismo do sentenciado. Que inicialmente foi encaminhado a UPA de Franco da Rocha onde de fato, foram constatados que haviam objetos estranhos. Que indagado, admitiu ter ingerido drogas, não sabendo informar a modalidade, assim como ter ingerido placas de celulares. Que em seguida, sentenciado foi transferido para o Hospital Albano onde ficou internado ate esta data quando expeliu todos os objetos e drogas supra qualificadas. Que diante dos fatos, após a obtenção de alta médica foi conduzido até a delegacia de polícia para as providências necessárias”. No mesmo sentido foram as declarações, em solo policial, do também agente penitenciário Edvaldo Rogério D’Aparecida, à fl. 04.

Em juízo, o agente Carlos disse que se tratava de um retorno de uma saída temporária, e que pelo “bodyscan” constou imagens sugestivas de invólucros de

diversos presos, dentre eles o acusado; fora encaminhado à UPA local, onde expeliu as drogas e celulares; que acompanhou-o até a delegacia para a elaboração do flagrante. Respondeu que havia drogas e celulares e estavam envolvidos em invólucros, uma espécie de borracha preta.

Por sua vez, o agente Edvaldo, em juízo, disse que se tratava de um retorno de uma saída temporária, e que pelo “bodyscan” constou imagens sugestivas de invólucros de diversos presos, dentre eles o acusado; fora encaminhado à UPA local, onde o acusado expeliu as substâncias.

Toda infração penal, para produzir efeitos processuais penais, deverá ter a sua existência demonstrada. A análise dos autos revela que não há nele a existência do exame químico-toxicológico da droga apreendida, havendo, inclusive, o encerramento da instrução processual, com apresentação de alegações finais pelas partes, sem menção ou requerimento do respectivo laudo pericial faltante. Desta forma, sem a materialidade delitiva, a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas é a decisão mais adequada ao caso em exame.

Denota-se, assim, que o processo não pode se prolongar por tempo indeterminado, com claro prejuízo ao réu e à entrega da prestação jurisdicional, tendo a causa desta demora fundada na atuação do Estado e dos órgãos jurisdicionais (Delegacias, Institutos de Criminalística, Ministério Público e o juízo). De fato, conforme ensina Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira (Revista da Escola Paulista da Magistratura – Ano 15, nº 1 – Junho 2015, Ed. EPM, p. 138), “superada a questão da prescrição, não se pode olvidar que o processo penal, pelas próprias restrições e exposição que causa na vida em sociedade, por si só, já representa uma tormentosa experiência na vida de uma pessoa, razão pela qual sua duração deve ser o mais breve possível”.

No caso em tela, a juntada do correspondente laudo de exame químico-toxicológico definitivo da droga apreendida seria imprescindível para a configuração da materialidade delitiva. Contudo, como já exposto, não há como se postergar mais o processo, com claro prejuízo ao acusado.

Assim, ante a ausência do correspondente laudo de exame químico-toxicológico definitivo da droga apreendida, a absolvição do acusado é medida de rigor, por falta de materialidade delitiva.

No Colendo STJ:

“HABEAS CORPUS Nº 350.996 – RJ (2016/0062707-0)

EMENTA

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. É imprescindível, para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que seja anexado o laudo toxicológico definitivo, concluindo que a falta desse laudo conduz à absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva. Precedentes.
3. Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.
4. A prova testemunhal não tem o condão de suprir a ausência do laudo definitivo, na medida em que somente tem relevância no que diz respeito à autoria e não à materialidade do delito, daí a imprescindibilidade.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para absolver o paciente dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, a ele imputados na Ação Penal n. 0005247-21.2014.8.19.0016". (grifei)

Por conseguinte, o delito previsto no artigo 349-A, do Código Penal, nos termos do artigo 61, da Lei n.º 9.099/95, é de menor potencial ofensivo, devendo ser processado e apurado no Juizado Especial Criminal, juízo este competente para o julgamento do aludido delito.

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, para o fim de ABSOLVER o acusado VINÍCIUS LUCAS SILVA DE JESUS SOUZA, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de materialidade delitiva, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante à absolvição e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, imediatamente.

Após o trânsito em julgado desta decisão, determino à Serventia que retifique o registro e a distribuição deste feito para a competência do Juizado Especial Criminal, inclusive em relação ao crime previsto no artigo 349-A, do Código Penal, conforme acima exposto, redistribuindo-se os autos.

Em seguida, determino a abertura de vista dos autos ao Ministério Público, para que promova as adequações necessárias e avalie a possibilidade de oferecimento dos institutos despenalizadores, se couber.

Sem custas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Franco da Rocha, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA